

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
THANH NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 34/QC-ĐGTS

Long An, Ngày 13 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 309/HĐDV-ĐGTS ngày 11/12/2024 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 34/PLHĐDV-ĐGTS ngày 11/03/2025 được ký kết giữa Kiểm toán Nhà nước khu vực IX và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc thanh lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

**Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam
ban hành Quy chế đấu giá tài sản như sau:**

1. Thông tin về tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Xe ô tô khách đã qua sử dụng (16 chỗ ngồi), BKS số 80B-5614, nhãn hiệu Toyota, số máy: 2TR6866195, số khung: RL4RX12P5A9002716, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2010, niên hạn sử dụng: 2030. **Giá khởi điểm: 105.000.000 đồng (Một trăm lĩ năm triệu đồng).**

1.2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Kiểm toán Nhà nước khu vực IX (369 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

1.3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Quyết định số 1606/QĐ-KTNN ngày 18/09/2024 của Kiểm toán nhà nước về việc thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung của Kiểm toán nhà nước;

- Chứng thư số 339/2024/60 ngày 16/10/2024 của Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Châu Thành;

- Quyết định số 101/QĐ-KV IX ngày 01/11/2024 của Kiểm toán nhà nước khu vực IX về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá thanh lý xe ô tô của Kiểm toán nhà nước.

- Thông báo số 685/TB-KVIX ngày 10/12/2024 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Quyết định số 120/QĐ-KV IX ngày 11/12/2024 của Kiểm toán nhà nước khu vực IX về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 80B-5614.

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 309/HDDV-ĐGTS ngày 11/12/2024 được ký kết giữa được ký kết giữa Kiểm toán Nhà nước khu vực IX và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc thanh lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Quyết định số 23/QĐ-KV IX ngày 10/03/2025 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX về việc điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô thanh lý Biên kiểm soát số 80B-5614.

- Các giấy tờ khác liên quan đến tài sản đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

2.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Kiểm toán Nhà nước khu vực IX tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá (ngày 19/03/2025, ngày 20/03/2025 và ngày 21/03/2025, trong giờ hành chính).

2.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Kiểm toán Nhà nước khu vực IX (369 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Khi đến xem tài sản phải xuất trình giấy giới thiệu để được hướng dẫn.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản:

3.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 (trong ngày, giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An), hoặc

- Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 189, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

4. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản, tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản và bước giá đấu giá tài sản:

4.1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản: 100.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản: 21.000.000 đồng/hồ sơ.

4.3. Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, bước giá được thông báo công khai trước khi tiến hành tổ chức phiên đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản:

5.1. Thời gian nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 (trong ngày, giờ hành chính).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản:

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An), hoặc.

- Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 189, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản:

6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 24/03/2025 (trong ngày, giờ hành chính).

6.2. Địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 070105589891, tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Long An – PGD Thủ Thừa.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, điểm d2, d3 khoản 5 điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung Luật đấu giá tài sản.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam. Trường hợp nộp thay thì phải có giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền (*có công chứng hoặc chứng thực theo quy định*) cho người thay thế mình khi đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản gồm:

* Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu, do tổ chức hành nghề đấu giá phát hành).

- Bản sao Căn cước công dân của người đăng ký tham gia đấu giá.

- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp ủy quyền).

* Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu, do tổ chức hành nghề đấu giá phát hành).

- Bản sao Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp ủy quyền).

- Bản sao Căn cước công dân của người được ủy quyền.

09. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có tối thiểu 02 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 27/03/2025.
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 189, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

11. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá tài sản:

11.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, bỏ phiếu kín nhiều vòng (tối thiểu là 01 vòng, tối đa không hạn chế).

11.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11.3. Cách thức trả giá:

- Tại cuộc đấu giá người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình (giá khởi điểm + tối thiểu 01 bước giá). Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá, công bố phiếu trả giá cao nhất.

- Giá cao nhất làm giá khởi điểm cho vòng đấu tiếp theo và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá. Trường hợp không tham gia trả giá thì ghi vào phiếu “không tham gia trả giá”.

- Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người có trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá hợp lệ thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người trả giá hợp lệ để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu những người trả giá hợp lệ đồng ý không đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá là giá cao nhất của vòng trả giá đó.

Với hình thức đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá mà không giới hạn số vòng bỏ phiếu thì người trúng đấu giá là:

- Người duy nhất tham gia trả giá với giá trả cao nhất.
- Nếu vòng bỏ phiếu sau không còn ai tham gia trả giá thì người trả giá cao nhất của vòng trả giá liền kề trước đó là người trúng đấu giá. Nếu vòng bỏ phiếu liền kề trước đó có 2 hay nhiều phiếu trả giá cao nhất và bằng nhau thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

11.4. Giá trả hợp lệ: Là giá trả từ giá khởi điểm của từng vòng đấu giá (+) bước giá tối thiểu trở lên. Giá tối đa không hạn chế.

11.5. Giá trả không hợp lệ: Là giá trả bằng giá khởi điểm; thấp hơn giá khởi điểm hoặc cộng ít hơn một bước giá quy định.

11.6. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và

kể từ thời điểm này quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

12. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

12.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

12.2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

12.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản này.

12.4. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

12.5. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

12.6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

12.7. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

13. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá tài sản:

Người tham gia đấu giá tài sản, người trúng đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

13.1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá.

13.2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

13.3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.

13.4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

13.5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

14. Xử lý tiền đặt trước:

14.1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người tham gia đấu giá được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

- Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại điểm 14.3 mục 14 của quy chế này.

14.2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

14.3. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá tài sản vi phạm một trong các quy định trên thuộc về người có tài sản đấu giá, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

15. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận và từ chối kết quả trúng đấu giá:

15.1. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận: Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

15.2. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Tại cuộc đấu giá sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với

khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

16. Thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá:

16.1. Thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá, trừ tiền đặt cọc (số tiền phải nộp = giá trúng đấu giá – trừ tiền đặt cọc) cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam. Trường hợp quá thời hạn quy định nêu trên mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá thì xem như người trúng đấu giá tài sản từ chối kết quả trúng đấu giá, số tiền đặt cọc của người từ chối kết quả trúng đấu giá sẽ không được hoàn trả lại và được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

16.2. Địa điểm và phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá nộp (chuyển) tiền trúng đấu giá (trừ tiền đặt cọc) và tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam, số 070105589891, tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Long An, Phòng giao dịch Thủ Thừa.

17. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và giao tài sản cho người trúng đấu giá:

17.1. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

17.2. Thời gian, địa điểm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá:

- Thời gian bàn giao tài sản: Do thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá tài sản.

- Địa điểm bàn giao tài sản trúng đấu giá: Liên hệ tại Kiểm toán Nhà nước khu vực IX (369 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

18. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản có nhu cầu xin liên hệ tại:

- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX (369 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, QL1, KP Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An). điện thoại số 0966607744, 0397766794./.

Nơi nhận

- Niêm yết tại Kiểm toán nhà nước KV IX;
- Website: dgts.moj.gov.vn;
- Niêm yết tại Công ty ĐGHD Thanh Nam;
- Niêm yết tại CN 2 Công ty ĐGHD Thanh Nam;
- Người tham gia đấu giá tài sản;
- Lưu H/S.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Trung

